



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERI RAMDANI ALIAS OYANG AK. AHMAD TOARANG;
Tempat lahir : Seteluk;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jembatan RT 012 RW 006 Desa Senayan Kecamatan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI RAMDANI ALIAS OYANG ANAK AHMAD TOARANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah HP Samsung masing – masing tipe:
 - a. 4 (empat) Unit A11 Warna Hitam;
 - b. 2 (dua) unit A11 Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi I KETUT ADI PRAYANGGA Ak I NYOMAN LANDUNG

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERI RAMDANI Alias OYANG ANAK AHMAD TOARANG, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan April 2022 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di bawah kolong rumah panggung orang tua IKHSAN Alias OBOK yang beralamat di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan April 2022 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi IKHSAN Als OBOK memberitahu jika ada 6 (enam) unit handphone yang akan dijual. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi IKHSAN Als OBOK untuk melakukan pembayaran terhadap 6 (enam) unit handphone Samsung dengan kondisi tanpa box dan charger yang terdiri dari 4 (empat) unit handphone Samsung Galaxy A11 dan 2 (dua) unit handphone Samsung Galaxy A12 dengan harga masing-masing handphone yakni Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana jumlah uang dibayarkan sebanyak Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana harga pasaran 1 (satu) unit handphone Samsung A11 yakni Rp. 1.790.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Terdakwa membeli 6 (enam) unit handphone Samsung dari Saksi IKHSAN Als OBOK dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan handphone tersebut;
- Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi YUNUS untuk menawarkan handphone Samsung Galaxy A11 dengan kondisi tanpa box dan charger seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi YUNUS menawar dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi GUNAWAN untuk menawarkan handphone Samsung Galaxy A11 dengan kondisi tanpa box dan charger seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi GUNAWAN menawar seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa sempat mencurigai 6 (enam) unit handphone yang dijual oleh Saksi IKHSAN merupakan barang curian namun karena tergiur keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa tetap membeli handphone tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan 2 (dua) unit handphone Samsung Galaxy A11 sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUNAWANSYAH ANAK USMANTOARANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan mengenai perkara penadahan;
- Bahwa Saksi menyadari HP (Handphone) yang dibeli ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi telah membeli HP (Handphone) tipe SAMSUNG Galaxy A11 warna hitam dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sebelum hari Raya Idul Fitri 2022 seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Saksi ditawari Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat transaksi jual beli HP tersebut Terdakwa mengatakan kalau HP tersebut merupakan milik pribadi yang hendak dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menawarkan HP miliknya dan tidak tahu hasil penjualan HP tersebut untuk apa;
- Bahwa Saksi melihat hanya ada 1 (satu) unit HP samsung Galaxy A11 warna hitam dan tidak ditawari unit lain;
- Bahwa pada saat bertransaksi, Terdakwa datang ke rumah Saksi sehingga disaksikan oleh orang tua Saksi yang memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut tidak dilengkapi kotak dan charger dan Saksi tidak bertanya perihal kelengkapan HP tersebut saat membeli;
- Bahwa harga pasaran handphone tersebut lebih dari Rp.1000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pengecekan fungsi HP tersebut, dalam keadaan baik dan tanpa kode/password maupun stiker pada bodi HP;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekiranya pada bulan April sebelum Idul Fitri pada pukul 17.30 Wita, Terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk menawarkan HP tersebut dengan bahasa “siapa tau ada yang berminat dengan HP ini”, kemudian Saksi sempat menjajakan HP tersebut ke orang – orang sekitar, karena tidak ada yang berminat. Saksi menawarkan diri untuk membeli HP tersebut;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali membeli handphone dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi meyakini bahwa HP tersebut merupakan milik pribadi Terdakwa karena selama saling mengenal dan bertetangga meskipun jarang bertemu Terdakwa tidak pernah terlibat dalam kasus pidana;
- Bahwa awalnya Saksi ingin membantu menjual karena Terdakwa sangat membutuhkan uang namun tidak ada yang berminat sehingga Saksi berinisiatif menawarkan diri untuk membeli HP tersebut dengan harga yang lebih murah, kemudian Terdakwa mengatakan tidak apa-apa karena Terdakwa membutuhkan uang pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IKHSAN Als OBOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti dimintai keterangan terkait dengan penadahan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat namun masih pada Bulan April 2022 sekira pukul 05.30 wita bertempat di Pasar Alas Kabupaten Alas, Saksi mengambil 1 (satu) kantong tas kresek yang berisi 6 (enam) unit handphone dimana kresek tersebut digantung diatas sepeda motor yang Saksi tidak ketahui pemiliknya;
- Bahwa setelah Saksi mengambil 6 (enam) unit handphone tersebut Terdakwa menawarkan kepada Terdakwa siapatahu ada yang minat membeli dengan harga per unit nya Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengecek kondisi handphone tersebut dimana handphone tersebut merupakan handphone bekas tanpa charger dan box serta masih dalam keadaan terkunci/ada password. Lalu Terdakwa sepakat membayar 6 (enam) handphone tersebut sejumlah Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana hari itu Terdakwa hanya membayar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan melunasi sisanya keesokan harinya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menawarkan handphone kepada Terdakwa dan hanya mengenal Terdakwa sebatas teman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penadahan;
- Bahwa Terdakwa pernah didihukum dalam perkara pencabulan dan divonis 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan cukup dengan keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa Lahir di Seteluk tanggal 10 Februari 1993 umur 29 Tahun, Laki – laki, Islam, Petani, SMA (tidak tamat) beralamat Dasan Jembatan Kemar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan AHMAD TOARANG dengan MARIAM, riwayat pendidikan SDN Senayan, SMP 1 Poto Tano, dan SMA 1 Poto Tano (tidak tamat);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi IKHSAN Als OBOK Ak H. BAHARUDDIN PAYUK terjadi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui HP yang dibeli merupakan barang curian di wilayah Alas setelah diberikan penjelasan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada Bulan April 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi IKHSAN dan memberitahu Terdakwa ada 6 (enam) unit handphone yang akan dijual. Keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi IKHSAN yang beralamat di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa untuk mengecek kondisi handphone yang ditawarkan oleh Saksi IKHSAN. Setelah Terdakwa mengecek kondisi handphone tersebut, Terdakwa sepakat membayar 6 (enam) unit handphone tersebut dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per unit sehingga total harga adalah Rp.4.200.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yangmana saat itu Terdakwa hanya membayar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu keesokan harinya Terdakwa membayar lagi Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada setelah diperlihatkan 4 (empat) unit HP Samsung Galaxy A11 warna hitam dan 2 (dua) unit Samsung

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sbw



Galaxy A12 warna hitam, yang telah dibelinya dari Saksi IKHSAN Als OBOK Ak H. BAHARUDDIN PAYUK dengan harga Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan harga per unit Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), pada Bulan April 2022 di rumah Saksi IKHSAN Als OBOK Ak H. BAHARUDDIN PAYUK ;

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit HP. SAMSUNG Galaxy A11 pada saudara GUNAWAN dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit lagi HP. SAMSUNG Galaxy A11 seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada saudara YUNUS, dengan mendapatkan keuntungan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada 6 (enam) unit HP 4 (empat) unit HP Samsung Galaxy A11 dan 2 (dua) unit HP Samsung Galaxy A12 yang seluruhnya berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada orang yang mengetahui tempat Terdakwa membeli HP tersebut, yakni dibawah kolong rumah panggung milik Saksi IKHSAN Als OBOK Ak H. BAHARUDDIN PAYUK;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli handphone dari Saksi IKHSAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah HP Samsung masing – masing tipe:
 - a. 4 (empat) Unit A11 Warna Hitam;
 - b. 2 (dua) unit A11 Warna Hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan April 2022 sekira pukul 09.00 wita bertempat di bawah kolong rumah panggung orang tua IKHSAN Alias OBOK yang beralamat di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi IKHSAN Als OBOK memberitahu jika ada 6 (enam) unit handphone yang akan dijual. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi IKHSAN Als OBOK untuk melakukan pembayaran terhadap 6 (enam) unit handphone Samsung dengan kondisi tanpa box dan charger yang terdiri dari 4 (empat) unit handphone Samsung Galaxy A11 dan 2 (dua) unit handphone Samsung Galaxy A12 dengan harga masing-masing handphone yakni Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana jumlah uang dibayarkan sebanyak Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana harga pasaran 1 (satu) unit handphone Samsung A11 yakni Rp. 1.790.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Terdakwa membeli 6 (enam) unit handphone Samsung dari Saksi IKHSAN Als OBOK dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan handphone tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi YUNUS untuk menawarkan handphone Samsung Galaxy A11 dengan kondisi tanpa box dan charger seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi YUNUS menawar dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi GUNAWAN untuk menawarkan handphone Samsung Galaxy A11 dengan kondisi tanpa box dan charger seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi GUNAWAN menawar seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa sempat mencurigai 6 (enam) unit handphone yang dijual oleh Saksi IKHSAN merupakan barang curian namun karena tergiur keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa tetap membeli handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan 2 (dua) unit handphone Samsung Galaxy A11 sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa HERI RAMDANI Als OYANG Anak AHMAD TOARANG dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat redaksional alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini. Oleh karena itu Kami akan membuktikan unsur menjual yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Namun elemen yang terpenting dalam unsur ini adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan April 2022 sekira pukul 09.00 wita bertempat di bawah kolong rumah panggung orang tua IKHSAN Alias OBOK yang beralamat di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi IKHSAN Als OBOK memberitahu jika ada 6 (enam) unit handphone yang akan dijual. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi IKHSAN Als OBOK untuk melakukan pembayaran terhadap 6 (enam) unit handphone Samsung dengan kondisi tanpa box dan charger yang terdiri dari 4 (empat) unit handphone Samsung Galaxy A11 dan 2 (dua) unit handphone Samsung Galaxy A12 dengan harga masing-masing handphone yakni Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana jumlah uang dibayarkan sebanyak Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana harga pasaran 1 (satu) unit handphone Samsung A11 yakni Rp. 1.790.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Terdakwa membeli 6 (enam) unit handphone Samsung dari Saksi IKHSAN Als OBOK dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan handphone tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi YUNUS untuk menawarkan handphone Samsung Galaxy A11 dengan kondisi tanpa box dan charger seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi YUNUS menawar dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi GUNAWAN untuk menawarkan handphone Samsung Galaxy A11 dengan kondisi tanpa box dan charger seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi GUNAWAN menawar seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa sempat mencurigai 6 (enam) unit handphone yang dijual oleh Saksi IKHSAN merupakan barang curian namun karena tergiur keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa tetap membeli handphone tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan 2 (dua) unit handphone Samsung Galaxy A11 sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah HP Samsung masing – masing tipe:
 - c. 4 (empat) Unit A11 Warna Hitam;
 - d. 2 (dua) unit A11 Warna Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui tentang kepemilikannya, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor PNM Mekar Alas melalui Saksi I KETUT ADI PRAYANGGA AK I NYOMAN LANDUNG;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI RAMDANI ALIAS OYANG AK. AHMAD TOARANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **HERI RAMDANI ALIAS OYANG ANAK AHMAD TOARANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) buah HP Samsung masing – masing tipe:
 - a. 4 (empat) Unit A11 Warna Hitam;
 - b. 2 (dua) unit A11 Warna Hitam;Dikembalikan kepada Kantor PNM Mekar Alas melalui Saksi I KETUT ADI PRAYANGGA AK I NYOMAN LANDUNG;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** tanggal **5 Oktober 2022**, oleh kami, **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWIYANTORO, S.H.** dan **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SIRAJUDIN, BSW, S.H.** Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh
LUH PUTU NITYA DEWI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sumbawa Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DWIYANTORO, S.H.

OKI BASUKI, M.H.RACHMAT, S.H., M.M., M.H.

TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SIRAJUDIN, BSW, S.H.